

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת שלמה קרעי

פ/838/25

הצעת חוק לתיקון פקודת הבנקאות (תקופת צינון למפקח על הבנקים), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 5 בפקודת הבנקאות, 1941¹, בסעיף 5, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא :

"(ה) (1) הוראות סעיף 3 לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט–1969² (בסעיף זה – חוק שירות הציבור) יחולו על המפקח, בשינויים המחויבים, כל עוד לא עברו שלוש שנים מהיום שבו פסקו יחסי הכפיפות.

(2) על אף האמור בסעיף 4(ג) לחוק שירות הציבור, הוראות סעיף 4 לאותו חוק יחולו על המפקח כל עוד לא עברו שלוש שנים מיום פרישתו (בסעיף זה – תקופת ההגבלה).

דבריו הסבר

תפקיד המפקח על הבנקים הוא תפקיד רגולטורי בכיר ביותר ובעל השפעה דרמטית על התאגידים הבנקאיים בישראל.

מרבית המפקחים על הבנקים בעבר מצאו את עצמם מועסקים במשרות בכירות ומתגמלות היטב במערכת הבנקאות המסחרית סמוך לאחר תום כהונתם. שיטת "הדלת המסתובבת", לפיה לאחר צינון קצר עוברים המפקחים לעבוד אצל מפקחיהם לשעבר בשכר מתגמל ובתנאים מפנקים, מייצרת את "בעיית הסוכן" באופן קיצוני – הרגולטור נוטה לשרת את המפוקחים הרבה יותר מאשר את הציבור מטעמו הוא ממונה, ומעדיף באופן ברור את "יציבות הבנקים" על פני האינטרס הצרכני והיציבות הפיננסית של משקי הבית. הדבר מוביל לפגיעה קשה באמון הציבור במערכת וברגולטור.

יתירה מכך, באפריל 2019 ועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית קבעה כי : "אין מנוס מהקביעה כי הרגולטורים, ובפרט הפיקוח על הבנקים, התגלו כשבויים בידי הגופים שעליהם הם אמורים לפקח". בהתאם לכך, קבעה הוועדה כי : "במעבר של רגולטור אל המפוקח במגזר הפיננסי, אין בהוראות המסדירות את תקופות הצינון כדי לקיים את האיזון הראוי. הוועדה ממליצה כי חוקי הצינון

¹ ע"ר 1134, תוס' 1, עמ' (ע) 69, (א) 85.

² ס"ח התשכ"ט, עמ' 144.

וההוראות לפיהם יתוקנו כך שתקופות הצינון, בהתאם לקטגוריות השונות המוגדרות באותן הוראות, יוארכו. הוועדה ממליצה לקבוע שסמכותה של הוועדה למתן היתרים ופטורים לקצר את תקופות הצינון תוגבל לתקופות מזעריות שייקבעו".

לפיכך, מוצע לקבל את המלצות ועדת החקירה הפרלמנטרית ולתקן מצב זה על ידי החלת תקופת צינון משמעותית יותר – של שלוש שנים, במקום תקופת צינון של שנה, בין תום כהונת המפקח על הבנקים לבין המועד שבו יוכל להתמנות למשרה בכירה בתאגידים הבנקאים עליהם פיקח.

יש לציין כי כבר בשנת 2012 פרסמה הוועדה לבחינת יחסי הון-שלטון בישראל את מסקנותיה. הוועדה זיהתה ואבחנה מספר נקודות מפגש בעייתיות בין ההון והשלטון בישראל, ובין היתר הצביעה על מינויים של בעלי תפקידים בשירות הציבורי לתפקידי מפתח במגזר העסקי. הוועדה המליצה כי ייאסר לחלוטין על נושא משרה לשעבר לייצג גוף כלשהו כלפי עמיתיו לשעבר לעבודה, המקבילים לו, הכפופים לו או הממונים עליו, ללא הגבלת זמן. זאת מתוך מטרה להגן על טוהר המידות ולמנוע שקילת שיקולים זרים על ידי עובדי השירות הציבורי כלפי מי שהיו פעם עמיתיהם ופעולה לטובת עמית שפרש מתוך ההיכרות והחברות שנוצרו בין העמיתים לאורך שנות עבודתם המשותפת ואף אם בתום לב.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת ג'ידא רינאוי-זועבי (פ/24/1950).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/182).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)